SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DRVAR

GODINA XVIII	BROJ 3	DRVAR, Petak, 14.02.2025.godine

OPŠTINSKO VIJEĆE

40.

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), a u vezi sa članom 42. stav 2. alineja 2. Statuta Opštine Drvar- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15), na prijedlog Opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar na 3. sjednici održanoj 11.02.2025. godine, donijelo je

BUDŽET
Opštine Drvar za 2025. godinu

I OPŠTI DIO

Član1.

Budžet opštine Drvar za 2025. godinu sastoji se od:

	OPIS	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
1	2	4	5	5
A	UKUPNI PRIHODI	3.997.000,00	5.079.500,00	127,08
71	POREZNI PRIHODI	1.501.800,00	1.726.000,00	114,93
72	NEPOREZNI PRIHODI	1.304.800,00	1.323.100,00	101,40
73	TEKUĆI GRANTOVI	1.020.000,00	1.930.000,00	189,22
77	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	400,00	400,00	100,00
81	KAPITALNI PRIMICI	120.000,00	100.000,00	83,33
59	PRENESENA SREDSTVA	50.000,00	0,00	0,00
B	UKUPNI RASHODI	3.997.000,00	5.079.500,00	127,08
61	TEKUĆI RASHODI	3.565.000,00	4.228.000,00	118,60
82	KAPITALNI IZDACI	432.000,00	851.500,00	197,11

(prazna strana)

Član 2.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se Budžetom za 2025. godinu kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

0	PRIHODI- A	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
1	2	4	5	6
71	I- POREZNI PRIHODI	1.501.800,00	1.726.000,00	114,93
711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća - zaostale uplate	500,00	500,00	100,00
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	500,00	500,00	100,00
713000	Porezi na plate i radnu snagu - zaostale uplate	1.000,00	1.000,00	100,00

713111	Porez na platu i druga lična primanja	1.000,00	1.000,00	100,00
714000	Porezi na imovinu	60.800,00	33.000,00	54,28
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	8.000,00	8.000,00	100,00
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	1.300,00	1.500,00	115,38
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	500,00	500,00	100,00
714121	Porez na nasljedstvo i darove	1.000,00	8.000,00	800,00
714131	Porez na promet nekretnina	50.000,00	15.000,00	30,00
715000	Domaći porezi na dobra i usluge - zaostale uplate	500,00	500,00	100,00
716000	Prihodi od poreza na dohodak	272.000,00	320.000,00	117,65
716111	Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	220.000,00	270.000,00	122,73
716112	Porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	4.000,00	2.000,00	50,00
716113	Porez na dohodak fizičkih lica od imonine i imovinskih prava	1.000,00	1.000,00	100,00
716115	Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke od igara na sreću	22.000,00	22.000,00	100,00
716116	Porez na doh.od drugih samo.djel. iz čl. 12 stav 4. Zak.o por.na doh.	15.000,00	15.000,00	100,00
716117	Porez na dohodak po konačnom obračunu	10.000,00	10.000,00	100,00
717000	Prihodi od indirektnih poreza	1.150.000,00	1.350.000,00	117,39
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	80.000,00	95.000,00	118,75
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	1.070.000,00	1.255.000,00	117,29
719000	Ostali porezi	17.000,00	21.000,00	123,53
719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - zaostale obaveze	1.000,00	500,00	50,00

0	PRIHODI- A	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
719116	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	1.000,00	500,00	50,00
719117	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	15.000,00	20.000,00	133,33
72	II- NEPOREZNI PRIHODI	1.304.800,00	1.323.100,00	101,40
721000	Prihodi od preduzetničke aktivnosti i imovine	114.000,00	113.100,00	99,21
721112	Prihodi od davanja prava za ekspl.prirodnih resursa, patenata i autor.prava	1.500,00	1.000,00	66,67
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	80.000,00	80.000,00	100,00
721122	Prihodi od iznajmlji. poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
721227	Prihodi od zakupa - korišćenja sportsko-privrednih lovišta	2.000,00	1.600,00	80,00
721239	Ostali prihodi od imovine	500,00	500,00	100,00

722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.149.800,00	1.184.000,00	102,97
722130	Opštinske administrativne takse	70.000,00	60.000,00	85,71
722321	Opštinske komunalne takse	200.000,00	120.000,00	60,00
722322	Opštinske komunalne naknade za istaknutu firmu	75.000,00	135.000,00	180,00
722433	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	8.000,00	1.000,00	12,50
722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	100,00	1.000,00	1000,00
722441	Opštinske komun.naknade u skladu sa kanton.propisima za poseb.namjene	120.000,00	80.000,00	66,67
722454	Naknada za korišćenje državnih šuma	595.000,00	700.000,00	117,65
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	1.000,00	5.000,00	500,00
722475	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	500,00	500,00	100,00
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	2.000,00	2.000,00	100,00
722531	Naknade za upotrebu puteva za vozila pravnih lica	16.000,00	16.000,00	100,00
722532	Naknada za upotrebu puteva za vozila građana	35.000,00	35.000,00	100,00
722581	Poseb.nakn.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je osn.zb.iznos NP za isplatu	25.000,00	25.000,00	100,00
722582	Poseb.nakn.za zaš.od prir.i dr.nes.gdje je osn.zb.iznos prih.po drug.osnovam.	500,00	500,00	100,00
722583	Naknada za vatrog.jedin.iz premije osig.imovine od požara i pr.sila	100,00	1.000,00	1000,00
722584	Naknada iz funkcionalne premije osig.od autoodgov.za vatrog.jedin.	100,00	1.000,00	1000,00
722760	Uplaćene refundacije iz ranijih godina	1.000,00	500,00	50,00
722790	Ostale neplanirane uplate	500,00	500,00	100,00
723000	Novčane kazne	41.000,00	26.000,00	63,41
723114	Novčane kazne za privredne prestupe po federalnim propisima	500,00	500,00	100,00
723131	Novčane kazne po opštinskim propisima	500,00	500,00	100,00
723139	Ostali prihodi	40.000,00	25.000,00	62,50
73	III- TEKUĆI GRANTOVI	1.020.000,00	1.930.000,00	189,22

0	PRIHODI- A	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
731	Tekući grantovi iz inostranstva vlada i međunarodnih organizacija	150.000,00	100.000,00	66,67
731111	Primljeni tekući grantovi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	150.000,00	100.000,00	66,67
732	Tekući grantovi od ostalih nivoa vlasti	870.000,00	1.830.000,00	210,34
732111	Primljeni tekući grantovi	50.000,00	30.000,00	60,00

	od Države			
732112	Primljeni tekući grantovi od Federacije	400.000,00	450.000,00	112,50
732113	Primljeni tekući grantovi od Republike Srpske	130.000,00	1.000.000,00	769,23
732114	Primljeni tekući grantovi od kantona	270.000,00	300.000,00	111,11
732116	Primljeni tekući grantovi od opština	20.000,00	50.000,00	250,00
733	Donacije	0,00	0,00	
733112	Donacije od pravnih lica	0,00	0,00	
77	IV- PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	400,00	400,00	100,00
777	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	400,00	400,00	100,00
777779	Uplata zaostalih naknada za puteve iz cijene naftinih derivata	400,00	400,00	100,00
81	V- KAPITALNI PRIMICI	120.000,00	100.000,00	83,33
811111	Primici od prodaje zemljišta	120.000,00	100.000,00	83,33
	VI PRENESENA SREDSTVA	50.000,00		0,00
591100	Prenesena sredstva iz prethodnih godina	50.000,00	0,00	0,00
A	UKUPNO PRIHODI (I+II+III+IV+V+VI)	3.997.000,00	5.079.500,00	127,08

RASHODI I IZDACI

61	I- TEKUĆI RASHODI	3.565.000,00	4.228.000,00	118,60
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	1.622.000,00	1.973.000,00	121,64
611100	Bruto plate zaposlenih	1.410.000,00	1.700.000,00	120,57
611200	Naknade troškova zaposlenih	212.000,00	273.000,00	128,77
611211	Naknada za prijevoz s posla i na posao	15.000,00	15.000,00	100,00
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	120.000,00	150.000,00	125,00
611224	Regres za godišnji odmor	40.000,00	45.000,00	112,50
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	22.000,00	38.000,00	172,73
611227	Pomoć u slučaju smrti, invalidnosti, bolesti	15.000,00	25.000,00	166,67
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.000,00	170.000,00	117,24
612100	Doprinosi poslodavca	145.000,00	170.000,00	117,24
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	490.000,00	625.000,00	127,55
613100	Putni troškovi	13.000,00	13.000,00	100,00

613200	Izdaci za energiju i grijanje	140.000,00	140.000,00	100,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	32.000,00	42.000,00	131,25
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	14.500,00	22.500,00	155,17
613500	Izdaci za usluge gorivo i registraciju	48.000,00	61.000,00	127,08
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	9.400,00	9.400,00	100,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	38.000,00	38.000,00	100,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100,00

613900	Ugovorene usluge	189.100,00	293.100,00	155,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.308.000,00	1.460.000,00	111,62
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	152.000,00	160.000,00	105,26
614200	Tekući transferi pojedincima	514.000,00	385.000,00	74,90
614300	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	474.000,00	509.000,00	107,38
614400	Transferi javnim preduzećima	155.000,00	390.000,00	251,61
614800	Drugi tekući rashodi	13.000,00	16.000,00	123,08
82	II- KAPITALNI IZDACI	432.000,00	851.500,00	197,11
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	432.000,00	851.500,00	197,11
821100	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	31.000,00	31.000,00	100,00
821200	Nabavka građevina	160.000,00	220.500,00	137,81
821300	Nabavka opreme	30.000,00	130.000,00	433,33
821500	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	15.000,00	50.000,00	333,33
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	196.000,00	420.000,00	214,29
B	UKUPNO RASHODI (I + II)	3.997.000,00	5.079.500,00	127,08
	RAZLIKA (DOBITAK-GUBITAK)	0,00	0,00	

II POSEBNI DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Budžeta Opštine Drvar kako slijedi:

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
	KABINET OPŠTINSKOG NAČELNIKA			
611100	Bruto plate i naknade	165.000,00	190.000,00	115,15

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
611200	Naknade troškova zaposlenih	30.000,00	32.000,00	106,67
612100	Doprinosi poslodavca	16.000,00	19.000,00	118,75
	Ukupno	211.000,00	241.000,00	114,22
	OPŠTINSKO VIJEĆE			
611100	Bruto plate i naknade	100.000,00	145.000,00	145,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	11.000,00	27.000,00	245,45
612100	Doprinosi poslodavca	10.000,00	14.000,00	140,00
	Ukupno	121.000,00	186.000,00	153,72
	SLUŽBA ZA PRIVREDU, FINANSIJE I INSPEKCIJSKE POSLOVE			
611100	Bruto plate i naknade	285.000,00	330.000,00	115,79
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.000,00	35.000,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	30.000,00	32.000,00	106,67
	Ukupno	350.000,00	397.000,00	113,43
	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE I GEODETSKE POSLOVE			
611100	Bruto plate i naknade	220.000,00	265.000,00	120,45
611200	Naknade troškova zaposlenih	26.000	30.000	115,38
612100	Doprinosi poslodavca	23.000,00	26.000,00	113,04
	Ukupno	269.000,00	321.000,00	119,33
	SLUŽBA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE			

	DJELATNOSTI			
611100	Bruto plate i naknade	400.000,00	470.000,00	117,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.000,00	100.000,00	121,95
612100	Doprinosi poslodavca	41.000,00	48.000,00	117,07
	Ukupno	523.000,00	618.000,00	118,16
	SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU			
611100	Bruto plate i naknade	125.000,00	155.000,00	124,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.000,00	32.000,00	213,33
612100	Doprinosi poslodavca	13.000,00	16.000,00	123,08
	Ukupno	153.000,00	203.000,00	132,68
	SEKTOR ZA LOKALNI RAZVOJ I INVESTICIJE			
611100	Bruto plate i naknade	115.000,00	145.000,00	126,09
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.000,00	17.000,00	130,77
612100	Doprinosi poslodavca	12.000,00	15.000,00	125,00
	Ukupno	140.000,00	177.000,00	126,43
611	UKUPNO	1.622.000,00	1.973.000,00	121,64

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
612	UKUPNO	145.000,00	170.000,00	117,24
611-612	UKUPNO	1.767.000,00	2.143.000,00	121,28
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	490.000,00	625.000,00	127,55
613110	Putni troškovi u zemlji	5.000,00	5.000,00	100,00
613120	Putni troškovi u inostranstvo	8.000,00	8.000,00	100,00
613211	Izdaci za električnu energiju	100.000,00	100.000,00	100,00
613215	Drvo/pelet	40.000,00	40.000,00	100,00
613310	Izdaci za komunikaciju	25.000,00	35.000,00	140,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	100,00
613411	Izdaci za obrasce	3.000,00	6.000,00	200,00
613416	Izdaci za kancelarijski materijal	7.000,00	10.000,00	142,86
613417	Izdaci za sitan inventar	1.500,00	1.500,00	100,00
613418	Ostali izdaci	3.000,00	5.000,00	166,67
613510	Gorivo za prijevoz	40.000,00	50.000,00	125,00
613520	Prijevozne usluge	2.000,00	5.000,00	250,00
613523	Registracija vozila	6.000,00	6.000,00	100,00
613611	Unajmljivanje imovine	400,00	400,00	100,00
613621	Unajmljivanje opreme	9.000,00	9.000,00	100,00
613710	Materijal za popravke i održavanje	3.000,00	3.000,00	100,00
613720	Usluge popravaka i održavanja	35.000,00	35.000,00	100,00
613810	Izdaci osiguranja	1.000,00	1.000,00	100,00
613820	Usluge bankarskog i platnog prometa	5.000,00	5.000,00	100,00
613911	Usluge medija	5.000,00	7.000,00	140,00
613912	Usluge štampanja	500,00	1.000,00	200,00
613914	Usluge reprezentacija	20.000,00	20.000,00	100,00
613915	Ostale stručne usluge	1.000,00	2.000,00	200,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	4.000,00	6.000,00	150,00
613923	Usluge za specijalizaciju i školovanje	500,00	1.000,00	200,00
613930	Stručne usluge	5.000,00	10.000,00	200,00
613932	Budžetska rezerva	30.000,00	40.000,00	133,33
613960	Zatezne kamate i troškovi spora	100,00	600,00	600,00
613974	Izdaci za rad komisija	10.000,00	25.000,00	250,00
613975	Izdaci za naknade opštinskim odbornicima	55.000,00	60.000,00	109,09
613976	Ostali izdaci za druge samost. djelatnosti i	40.000,00	40.000,00	100,00

	povremenog samost. rada			
613980	Izdaci za poreze i dopr.na dohodak od druge samos.djelat i povrem.sam.rada	15.000,00	15.000,00	100,00

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
613990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	3.000,00	5.500,00	183,33
613991	Izdaci za demineriranje na području opštine Drvar		60.000,00	
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.308.000,00	1.460.000,00	111,62
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	152.000,00	160.000,00	105,26
614117	Tekući transferi mjesnim zajednicama	20.000,00	20.000,00	100,00
614118	Tekući transfer opštinskom javnom pravobraniocu	60.000,00	120.000,00	200,00
614124	Transfer za izbore	62.000,00	10.000,00	16,13
614170	Tekući transferi zdravstvu	10.000,00	10.000,00	100,00
614200	Tekući transferi pojedincima	514.000,00	385.000,00	74,90
614220	Transferi pojedincima po osnovi materijalno-socijalne sigurn. nezaposl. osoba	60.000,00	60.000,00	100,00
614234	Isplata stipendija	30.000,00	30.000,00	100,00
614235	Jednokratne novčane pomoći	195.000,00	14.000,00	7,18
614239	Ostali transferi pojedincima	25.000,00	20.000,00	80,00
614241	Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode	5.000,00	50.000,00	1000,00
614243	Transfer za prevoz učenika	45.000,00	45.000,00	100,00
614244	Transferi za podsticaj poljoprivredne proizvodnje	50.000,00	50.000,00	100,00
614252	Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite	1.000,00	1.000,00	100,00
614253	Pogrebni troškovi	3.000,00	5.000,00	166,67
614259	Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja	100.000,00	110.000,00	110,00
614300	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	474.000,00	509.000,00	107,38
614311	Transfer za Crveni krst	24.000,00	24.000,00	100,00
614311	Transfer za kulturu	15.000,00	15.000,00	100,00
614311	Transfer za sport	30.000,00	30.000,00	100,00
614311	Transfer za obrazovanje	50.000,00	60.000,00	120,00
614311	Transfer za projekte mladih	10.000,00	15.000,00	150,00
614311	Transfer za turizam	30.000,00	30.000,00	100,00
614311	Transfer za JU Dječiji vrtić Majka hrabrost	210.000,00	210.000,00	100,00
614311	Transfer za JU Centar za kulturu i sport- Muzej	40.000,00	60.000,00	150,00
614311	Transfer za Centar za socijalni rad	40.000,00	40.000,00	100,00
614311	Transfer za Starački dom-Projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	100,00
614311	Transfer udruženjima građana	10.000,00	10.000,00	100,00
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	10.000,00	10.000,00	100,00
614400	Transferi javnim	155.000,00	390.000,00	251,61

	preduzećima			
614411	Transfer za Radio Drvar	50.000,00	70.000,00	140,00
614411	Transfer za JP Komunalac Drvar			

[str. 10]

Ekonomski kod	RASHODI	BUDŽET 2024	Budžet za 2025. godinu	Index
	Usluge zajedničke komunalne potrošnje	100.000,00	110.000,00	110,00
	Subvencija za odvoz pitke vode	5.000,00	0,00	0,00
	Subvencije za JP Komunalac		210.000,00	
614800	Drugi tekući rashodi	13.000,00	16.000,00	123,08
614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	1.000,00	1.000,00	100,00
614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	12.000,00	15.000,00	125,00
82	KAPITALNI IZDACI	432.000,00	851.500,00	197,11
821	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	432.000,00	851.500,00	197,11
821111	Nabavka zemljišta-eksproprijacija	31.000,00	31.000,00	100,00
821211	Zgrada opštine- II faza	10.000,00		0,00
821211	Zgrada CEB II		52.000,00	
821211	Pijaca-	150.000,00	160.000,00	106,67
821211	Readmisija		8.500,00	
821310	Kancelarijska oprema	20.000,00	30.000,00	150,00
821321	Motorna vozila	10.000,00	100.000,00	1000,00
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	15.000,00	50.000,00	333,33
821611	Rekonstrukcija SRC Radomir Kovačević	6.000,00		0,00
821612	Rekonstrukcija ulica	70.000,00	100.000,00	142,86
821614	Rekonstrukcija zgrada-krovovi	10.000,00	30.000,00	300,00
821618	Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad	70.000,00	150.000,00	214,29
821619	Ostale rekonstrukcije i poboljšanja	40.000,00	120.000,00	300,00
821629	Adresni registar- table sa nazivima ulica i kućnim brojevima		20.000,00	
823	Izdaci za otplatu dugova	0	0	
823511	Garancije date JP Komunalac	0	0	
B	UKUPNO RASHODI	3.997.000,00	5.079.500,00	127,08
	RAZLIKA (DOBITAK-GUBITAK)	0,00	0,00	

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-92-1/25

Drvar, 11.02.2025.. godine

PREDSJEDNIK OPŠTINSKOG VIJEĆA

Jasna Pećanac s.r.

[str. 11]

41.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 49/06 i 51/09) i člana 121. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15), na prijedlog Opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar, na 3. sjednici održanoj 11.02.2025. godine, donijelo je

ODLUKU

o izvršenju Budžeta opštine Drvar za 2025. godinu

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se: struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta opštine Drvar za 2025. godinu (u daljem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, upravljanje prihodima i izdacima, ovlaštenja u izvršenju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u vezi sa izvršenjem Budžeta.

II - STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Član 2.

Budžet opštine Drvar sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Opšti dio Budžeta sastoji se od bilansa prihoda, primitaka, te bilansa rashoda i izdataka po vrstama i korisnicima. Posebni dio Budžeta sastoji se od plana prihoda i primitaka, u kojem se iskazuju porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primici opštine, te plana rashoda i izdataka razrađenih po vrstama i korisnicima za 2025. godinu.

Član 3.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od:

1) Prihoda:
- poreza koji su utvrđeni zakonom,
- neporeznih prihoda, kao što su prihodi od poduzetništva i imovine,
- administrativnih i sudskih naknada, taksi i novčanih kazni,

[str. 12]

- prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova budžetskih korisnika,
- tekućih grantova i donacija i
- prenesena sredstva.

2) Rashoda:
- tekući izdaci za plate i naknade troškova zaposlenih, izdaci za materijal i usluge,
- izdaci za opštinske odbornike i komisije,
- tekući transferi,
- subvencije, pomoći i naknade i
- kapitalni transferi.

III - IZRADA I DONOŠENJE BUDŽETA

Član 4.

Budžet se priprema i usvaja prema budžetskom kalendaru koji na prijedlog Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove donosi Opštinski načelnik.

Član 5.

DOB je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada Budžeta. Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve korisnike budžetskih sredstava. Opštinski načelnik razmatra i usvaja DOB do 30. juna tekuće godine.

Član 6.

Budžetski korisnici dužni su izraditi svoje prijedloge finansijskog plana na nivou analitičkog konta, te isti dostaviti Službi za privredu, finansije i inspekcijske poslove do 15. avgusta tekuće godine za narednu godinu, u skladu sa članom 20., 21. i 22. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 102/2013, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22).

Član 7.

Budžet opštine Drvar na prijedlog Opštinskog načelnika donosi Opštinsko vijeće do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Ukoliko se ne donese Budžet prije početka fiskalne godine, Opštinsko vijeće donosi Odluku o privremenom finansiranju.

Na osnovu Odluke o privremenom finansiranju nastavlja se finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika Budžeta najduže u periodu od tri mjeseca. Privremeno finansiranje provodi se u skladu sa članom 35. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 102/2013, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22).

Prije dostavljanja nacrta, odnosno prijedloga Budžeta Opštinskom vijeću obavezno je pribaviti mišljenje Kantonalnog ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila.

[str. 13]

IV - REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 8.

Reviziju Budžeta vrši Ured za reviziju institucija u FBiH, u skladu sa odredbama Zakona o reviziji institucija u Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 22/06).

V - IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 9.

Budžetom se obezbjeđuju sredstva korisnicima koji su u posebnom dijelu Budžeta određeni kao nosioci sredstava na pojedinim pozicijama. Uz odobravanje transfernih sredstava, ugovorne strane potpisuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Korisnici budžetska sredstva mogu koristiti samo za namjene utvrđene u Budžetu, na osnovu finansijskih planova, programa i aktivnosti za koja su sredstva i odobrena.

Korisnici Budžeta su obavezni dostaviti finansijski i narativni izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u roku od 60 (šezdeset) dana nakon utroška sredstava, a najkasnije do kraja budžetske godine. Korisnici Budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2025. godini neće moći biti korisnici sredstava Budžeta u narednoj budžetskoj 2026. godini.

Sredstva raspoređena Budžetom se mogu preraspoređivati između budžetskih korisnika, odnosno restrukturirati unutar budžetskog korisnika na osnovu Odluke opštinskog načelnika, a na prijedlog Službe za

privredu, finansije i inspekcijske poslove, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korisnika.

Član10.

Ako se u toku godine, na osnovu zakona i drugog propisa, poveća djelokrug, ili nadležnost korisnika Budžeta, što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove obezbjeđuju se iz Tekuće rezerve Budžeta.

Ako se u toku godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili sam budžetski korisnik prestane postojati, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću rezervu Budžeta ili na budžetskog korisnika koji preuzme njegove poslove.

Član 11.

Korisnicima Budžeta nije dozvoljeno stvarati obaveze, odnosno rashode, ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi, ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u operativnom Budžetu za tog korisnika.

Član 12.

[str. 14]

Budžet se izvršava na osnovu planirane dinamike realizacije programa i planova u skladu sa likvidnim mogućnostima Budžeta opštine. Korisnici budžeta su dužni pri ugovaranju obaveza voditi računa o utvrđenoj dinamici priliva i odliva sredstava i uskladiti plaćanja sa planovima izvršavanja Budžeta.

Član 13.

Hitni i nepredviđeni budžetski izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava Tekuće rezerve utvrđene u Budžetu. Budžetska izdvajanja za Tekuću rezervu ne smiju preći 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke.

Član 14.

Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve podnosi se Opštinskom vijeću polugudišnje, zajedno sa izvještajem o izvršenju budžeta za navedeni period, a u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/14).

Član 15.

Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove vodi računa o likvidnosti Budžeta i u slučaju potrebe realizuje plaćanja prema sljedećim prioritetima:

1. plate i naknade troškova zaposlenim,
2. izdaci za materijal i usluge,
3. tekući transferi (grantovi),
4. kapitalni izdaci i
5. ostalo.

U slučaju narušene likvidnosti Budžeta, Opštinski načelnik na prijedlog Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove preduzima mjere za uravnoteženje Budžeta i izmjene i dopune Budžeta u skladu sa članom 36. i 37. Zakona o budžetima u Federacije BiH.

Član 16.

Postupak nabavke roba, usluga i radova vrši se u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 I 50/24).

Član 17.

Namjenske donacije i grantovi koji nisu planirani u Budžetu Opštine, a ostvare se u toku fiskalne godine koristiće se u skladu sa namjenama za koje budu doznačene.

Opštinski načelnik sredstva iz stava (1) ovog člana Zaključkom usmjerava u Budžet na prihodovnoj i rashodovnoj strani, a na prijedlog Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove, o čemu će se izvijestiti Opštinsko vijeće prilikom izrade izmjena i dopuna Budžeta, ili podnošenjem Izvještaja o izvršenju Budžeta.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Budžet za tekuću budžetsku godinu. Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u Budžetu, korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

[str. 15]

Član 18.

Prikupljanje javnih prihoda obavlja se putem depozitnog računa Opštine Drvar, a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda Budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19), a platni promet se vrši putem više transakcijskih računa otvorenim kod ovlaštenih organizacija platnog prometa.

Član 19.

Sredstva na poziciji "Bruto plate i naknade" obezbjeđuju se na osnovu Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17).

Sredstva sa pozicije “Naknade troškova zaposlenih” obezbjeđuju se na osnovu Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17), Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plate (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12), Opšteg kolektivnog ugovora na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/05 i 62/08) i Kolektivnog (Granskog) ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/00, 50/00, 97/13, 18/16 i 89/16).

Član 20.

Osnovica i vrijednost boda za obračun plata zaposlenika u Jedinstvenom opštinskom organu uprave Opštine Drvar za 2025. godinu je utvrđena Sporazumom o osnovici i bodu za obračun plata za 2025. godinu. Osnovica za obračun plate je 420 KM, a vrijednost boda 1,00 i primjenjivaće se za budžetsku 2025. godinu.

Član 21.

Visina dnevnica, naknada troškova za službena putovanja koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima određuje se na osnovu Uredbe o naknadama za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 44/16,050/16 I 31/23).

Član 22.

Sredstva utvrđena na poziciji naknade odbornicima/vijećnicima, naknade Opštinskoj izbornoj komisiji, kao i ostale naknade i transferi isplaćuju se na osnovu Odluke Opštinskog vijeća.

Sredstva za izdatke materijala i usluga isplaćuju se prema utvrđenim namjenama na osnovu validne finansijske dokumentacije, a u skladu sa zakonom.

Sredstva utvrđena na poziciji 614 000 - Tekući transferi i drugi tekući rashodi, odobravaju se i isplaćuju na osnovu Odluke Opštinskog načelnika. Odlukom se utvrđuje namjena korištenja sredstava

Član 23.

Sredstva u Budžetu na ekonomskom kodu 614 800 - Ostali tekući rashodi realizuju se na osnovu odluka Opštinskog načelnika o odobrenju povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda u Budžet prethodnih godina, odnosno pogrešno, ili više uplaćenih prihoda u Budžet tekuće budžetske godine vraćaju se uplatiocima na teret prihoda tekuće budžetske godine.

[str. 16]

Naknade za povrat po sudskim presudama realizuju se na osnovu odobrenja Opštinskog načelnika, na osnovu pravosnažnih izvršnih sudskih odluka.

Član 24.

Sredstva u Budžetu na ekonomskom kodu 820 000- Kapitalni izdaci realizovaće se uz primjenu Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu potpisanih Ugovora o nabavci stalnih sredstava, odnosno Ugovora o izvođenju radova i ovjerenih situacija od strane nadzornog organa.

Izdvajanja za kapitalne izdatke vršiće se po Zaključku Opštinskog načelnika prema programu utvrđenih investicija u Budžetu, vodeći računa o prioritetima projekata, te dinamici priliva sredstava za njihovo finansiranje. Sredstva se ne mogu prebacivati dobavljačima po ugovoru, ili računu za poslove za koje nije proveden postupak javne nabavke.

Član 25.

Zaduživanje opštine Drvar vrši se u skladu sa odredbama član. 67. do člana.70. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opština se može zadužiti u zemlji i inostranstvu u cilju finansiranja kapitalnih investicija, ukoliko zadovoljava posebne kriterije.

Član 26.

Svi korisnici Budžeta dužni su u roku od 20 dana po isteku tromjesečja sastaviti periodični izvještaj i dostaviti ih nadležnoj opštinskoj službi za poslove finansija, a godišnje izvještaje dostaviti najkasnije do 28. februara tekuće godine.

Član 27.

Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove obavezna je podnijeti Izvještaj Opštinskom načelniku o izvršenju Budžeta za prvo polugodište do kraja mjeseca avgusta.

Izvještaj iz stava 1. ovog člana treba da sadrži:

- prikaz fiskalnog stanja,

-uporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda i izdataka, te objašnjenja mogućih razlika i

- prijedlog i mjere za poboljšanje finansijskog stanja prema nastalim okolnostima.

Član 28.

Opštinski načelnik ima pravo i obavezu odbiti sve zahtjeva za prijenos sredstava koji nisu zasnovani i utemeljeni na odgovarajućim odlukama i procedurama utvrđenim ovom Odlukom.

Član 29.

Opštinski načelnik Zaključkom može izvršiti privremeni prijenos sredstava sa svih redovnih i namjenskih računa Opštine Drvar u slučaju nedostatka sredstava na računu Budžeta. Ukoliko se bude vršio prijenos sredstava, povrat tih sredstava mora biti izvršen najkasnije do kraja tekuće godine.

[str. 17]

Član 30.

Finansijske obaveze preuzete u ime i za račun Opštine u skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Opštine i obaveze Opštine Drvar. O visini zaduživanja i garancijama Opštine odlučuje Opštinsko vijeće, na prijedlog Opštinskog načelnika.

VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiču se izvršavanja, računovodstva i revizije Budžeta primjenjivati će se odredbe važećih zakona.

Član 32.

Odgovorno lice budžetskog korisnika kazniće se za prekršaj koji napravi, a u skladu sa odredbama član 78. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u " Službenom glasniku Opštine Drvar", a objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Drvar i primjenjivaće se na fiskalnu 2025. godinu.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-93-1/25

Drvar, 11.02.2025.. godine

PREDSJEDNIK OPŠTINSKOG VIJEĆA

Jasna Pećanac s.r.

[str. 18]

42.

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine HBŽ“, broj: 10/98), člana 42., a u vezi sa članom 49. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i člana 118. stav 1. alineja 4. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 6/17 i 1/18), Opštinsko vijeće na 3. sjednici održanoj 11.02.2025. godine donosi

ODLUKU

o davanju prethodne saglasnosti na Statut Javne ustanove

„Centar za socijalni rad Drvar“ Drvar

Član 1.

Ovom Odlukom daje se prethodna saglasnost na Statut Javne ustanove „Centar za socijalni rad Drvar“, broj: 1/25 od 23.01.2025. godine.

Član 2.

Statut Javne ustanove „Centar za socijalni rad Drvar“ Drvar, broj: 1/25 od 23.01.2025. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-152-1/25

Drvar, 11.02.2025.. godine

PREDSJEDNIK OPŠTINSKOG VIJEĆA

Jasna Pećanac s.r.

[str. 19]

Na osnovu člana 33. Zakona o ustanovama („Narodne novine HBŽ“, broj:10/98) i člana 106. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine HBŽ“, broj: 5/98 i 6/23), v.d. Direktor JU „Centra za socijalni rad Drvar“, donosi

STATUT

JAVNE USTANOVE “CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DRVAR”

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuje se:

o status Centra,

o naziv i sjedište,

o djelatnost,

o pečat i štambilj,

o pravni položaj,

o zastupanje i predstavljanje,

o unutrašnji organizacija,

o organi ustanove i djelokrug njihovog rada,

o unutrašnji nadzor,

o javnost rada Centra,

o opšti akti,

o poslovna i profesionalna tajna,

o ostala pitanja značajna za rad Centra.

Član 2.

JU Centar za socijalni rad Drvar (u daljem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove “Centar za socijalni rad Drvar” broj: 01-02-1153-1/24 od 17.04.2024. godine.

[str. 20]

Član 3.

Osnivačka prava nad Centrom ima Opština Drvar.

Prava i dužnosti osnivača obavlja Opštinsko vijeće Drvar.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ŠTAMBILJ CENTRA

Član 4.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i učestvuje u pravnom prometu pod nazivom JU" Centar za socijalni rad Drvar".

Centar se osniva za područje Opštine Drvar.

Naziv Centra ispisuje se na tabli koja je postavljena na zgradi Centra u kojoj je njegovo sjedište.

Član 5.

Sjedište Centra je u Drvaru, ulica Titova broj: 1, Drvar.

Član 6.

O promjeni naziva i sjedišta Centra odlučuje Opštinsko vijeće Drvar.

Član 7.

Na osnovu javnih ovlaštenja, djelatnost Centra je:

a)

- rješava u prvom stepenu u upravnom postupku socijalne zaštite, porodicno-pravne i kazneno-pravne zaštite, i drugim pravima u skladu s odredbama Kantonalnog i Federalnog Zakona i posebnih propisa,
- provodi izvršenje svojih rješenja,
- vodi propisane evidencije,
- izdaje uvjerenja i druge potvrde,
- daje podatke o porodičnim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na porodično-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu,

[str. 21]

- daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove saglasno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
- sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim organima kada se radi o zaštiti ličnih interesa djece i drugih članova porodice koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
- obavlja sve radnje u vezi hraniteljstva saglasno zakonskim odredbama,
- provodi postupke o pravima civilnih žrtava rata i civilnih invalida,
- provodi postupke u vezi zdravstvene zaštite i porodiljske naknade nezaposlenim roditeljima,
- rješava postupke usvojenja i zaštite,
- provodi odgojne mjere nad djecom sa problemima u ponašanju,
- provodi posredovanje u postupku razvoda braka,
- provodi postupke o pravima statusu roditelja hranitelja,
- provodi postupke o dječjem dodatku.

b)

- Centar na osnovu javnih ovlaštenja može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz porodice, ili od pružaoca socijalnih usluga, smještaja ili organizovanog stanovanja, te organizovati i pružati pomoć u kući.

Osim javnih ovlaštenja iz stavka (a) i (b) ovog člana, Centar obavlja i druge stručne poslove:

- potiče, organizuje i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i ličnih problema,
- obavlja stručno-analitičke poslove,
- potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljan rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
- sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima,
- predlaže mjere unapređenja socijalne politike socijalne zaštite,
- predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne zaštite na lokalnom nivou,
- procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
- prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda,
- koordinira i provodi aktivnosti u području spriječavanja trgovanja ljudima, nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja i probleme ovisnosti putem kantonalnog koordinatora,
- provodi i organizuje edukaciju i superviziju stručnih radnika Centra,
- obavlja i druge poslove predviđene Kantonalnig i Federalnim zakonom, posebnim propisima i Statutom Centra.

[str. 22]

Član 8.

Centar može promijeniti djelatnost.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Opštinsko vijeće Drvar.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Centra obezbjeđuje Opština Drvar kao osnivač, u budžetu opštine.

Član 9.

Centar ima pravo na pečat.

Pečat je okruglog oblika promjera 40mm.

Pečat sadrži pun naziv Centra, na latiničnom i ćiriličnom pismu, a u sredini pečata se nalazi grb Opštine Drvar.

Pečatom se potvrđuju vjerodostojnost službenih akata Centra.

Naručivanje. upotreba i zamjena pečata obavlja se na propisan način.

Član 10.

U kancelarijskom poslovanju Centar upotrebljava štambilj pravougaonog oblika, koji sadrži: puni naziv i sjedište Centra, sa brojem i datumom spisa. Odlukom direktora određuje se broj štambilja, način njihovog korištenja, te lica odgovorna za njihovu upotrebu i čuvanje.

Član 11.

Centar ne može bez saglasnosti osnivača sticati, opterećivati, ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu Centra.

Član 12.

Centar ima jedinstveni transakcijski račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Član 13.

Centar predstavlja i zastupa direktor.

[str. 23]

Član 14.

Direktor Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 15.

Direktor Centra ovlašten je u ime i za račun Centra samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu, osim ugovora o izvođenju investicionih radova i nabavci opreme čija vrijednost premašuje iznos od 6.000,00 KM, o čemu je direktor dužan zatražiti saglasnost Opštinskog vijeća Drvar.

Član 16.

Direktor ne može bez posebnog odobrenja osnivača nastupati kao druga ugovorna strana i sa Centrom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun trećih lica, ili u ime i za račun trećih lica.

IV. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA CENTRA

Član 17.

Unutrašnja organizacija Centra pobliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova.

V. ORGANI CENTRA

Direktor

Član 18.

Centar vodi direktor. Djelokrug rada direktora obuhvata ove poslove:

- organizuje, vodi rad i poslovanje Centra,
- predstavlja i zastupa Centar,
- predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
- donosi Statut, uz prethodnu saglasnost osnivača,

[str. 24]

- donosi i druge opšte akte potrebne za poslovanje Centra, saglasno zakonu,
- može u granicama svojih ovlaštenja dati pisanu punomoć drugom licu za zastupanje Centra u pravnom prometu, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom,
- određuje lica ovlaštena za potpisivanje financijske dokumentacije, kao i druge dokumentacije,
- zaključuje i otkazuje ugovore o radu zaposlenika, te odlučuje o ostvarivanju prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa saglasno Zakonu,
- imenuje komisije saglasno Zakonu,
- donosi i druge odluke u vezi rada Centra,
- donosi odluke o provođenju unutrašnjeg nadzora nad radom stručnih radnika,
- odgovoran je za zakonitost rada Centra,
- podnosi izvještaj osnivaču o rezultatima rada i poslovanja,
- donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
- predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
- daje osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra, te podnosi Izvještaj o radu Centra,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Centra.

Član 19.

Za direktora Centra može biti imenovano lice koji je državljanin BiH, koji ima završen sedmi stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (studiji socijalnog rada, socijalne pedagogije, ekonomije, prava ili psihologije), najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne zaštite i položen stručni ispit.

Član 20.

Direktora Centra imenuje osnivač, na osnovu javnog konkurs. Mandat direktora Centra traje 4 godine, a isto lice može se ponovno imenovati za direktora.

Član 21.

U slučaju razrješenja direktora Centra prije isteka mandata ili u slučaju da se na konkurs za direktora niko ne prijavi ili niko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, do imenovanja direktora na osnovu ponovljenog konkursa imenovaće se vršilac dužnosti direktora, najduže 6 mjeseci. Osoba imenovana za vršioca dužnosti direktora mora ispunjavati uslove za direktora iz člana 19. Ovog Statuta, te ima sva prava i obaveze kao I director.

[str. 25]

2. Stručno vijeće

Član 22.

Kao stručni i savjetodavni organ u Centru se osniva Stručno vijeće. Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće raspravlja i direktoru daje mišljenja i prijedloge o:

- stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra,
- organizaciju Centra,
- najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava,
- stručnim pitanjima o stručnom radu Centra,
- potrebi dodatnog stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra,
- drugim pitanjima utvrđenim Statutom Centra,
- donosi Poslovnik kojim ureduje način rada.

VI. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 23.

Centar provodi unutrašnji nadzor nad radom svojih radnika. Unutrašnji nadzor provodi se prema programu rada Centra i odluci direktora saglasno Pravilniku o unurašnjom nadzoru.

VII. JAVNOST RADA CENTRA

Član 24.

Rad Centra je javan. Centar je dužan pravovremeno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti, ili djela djelatnosti za koji je osnovan, na način određen zakonom.

Za obavještavanje javnosti Centar može izdati periodične biltene, te podnositi izvještaj o svom radu na web stranici Centra, ukoliko istu ima. Centar je dužan licu koja dokaže pravni interes, dopustiti uvid u svoju djelatnost, osim u podatke koji su zakonom, odnosno drugim propisom određeni kao poslovna i profesionalna tajna.

Član 25.

Samo direktor i lice koju on ovlasti mogu putem medija obavještavati javnost o djelatnostima Centra.

[str. 26]

VIII.POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Član 26.

Podaci koje Centar prikuplja i obrađuje mogu biti poslovna i profesionalna tajna.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci koji su zakonom ,drugim propisom ili opštim aktom utvrđeni kao poslovna tajna, kao i podaci o licima o kojima Centar vodi evidenciju.

Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci o ličnom i porodičnom životu korisnika, radnika i drugih lica, koje stručni i drugi radnici Centra saznaju u obavljanju svojih poslova,

Pravilnikom o poslovnoj i profesionalnoj tajni pobliže se određuje koji podaci se smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom.

Član 27.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja povredu ugovora o radu. O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno brine director

VIIII.OPŠTI AKTI

Član 28.

U Centru se donose ovi opšti akti:

- Statut,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, koji može biti sastavni dio Pravilnika o radu,
- Pravilnik o unutrašnje nadzoru, Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika,
- Pravilnik o radu Stručnog vijeća,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štembilja,
- Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni, kao i drugi akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Član 29.

Direktor donosi Statut uz prethodnu saglasnost Opštinskog vijeća Drvar.

Direktor donosi i ostale akte izuzev Pravilnika o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika i Pravilnika o radu Stručnog vijeća kojeg donosi Stručno vijeće.

Za ostale akte ne treba prethodna saglasnost osnivača, izuzev akta kojim se regulišu plate uposlenika Centra.

[str. 27]

Član 30.

Izmjene i dopune akata donose se po istom postupku kao i sami opšti akti.

Opši akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihove objave na oglasnoj tabli ili glasniku Centra, a izuzetno danom objavljivanja.

Član 31.

Odredbe opštih akata moraju biti u saglasnosti sa zakonom i Statutom.

U slučaju njihove nesaglanosti, primjenjivatće se odgovarajuće odredbe zakona i Statuta.

Nadzor nad zakonitošću opših akata Centra obavlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite, ako zakonom nije određeno da nadzor obavlja drugi organ državne uprave.

Član 32.

Za tumačenje odredbi opštih akata nadležan je donosilac.

Član 33.

Opšti akti, a posebno oni koji uređuju prava, obaveze i odgovornosti radnika Centra, moraju biti dostupni svakom radniku.

IX.STATUSNE PROMJENE

Član 34.

O svim statusnim promjenama odlučuje osnivač.

XI. PRESTANAK RADA CENTRA

Član 35.

Centar prestaje sa radom kada se ispune pretpostavke iz člana 62. Zakona o ustanovama, odnosno drugog važećeg zakona.

XII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

[str. 28]

Član 36.

Izmjene i dopune Statuta donosi direktor, uz prethodnu saglasnost osnivača.

XIII. TUMAČENJE ODREDBI STATUTA

Član 37.

Za tumačenje Statuta ovlašten je direktor.

XIIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Opšti akti određeni ovim Statutom donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 39.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj zaštiti.

Član 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom davanja saglasnosti Opštinskog vijeća Drvar, a objaviće se na Oglasnoj tabli Centra i “Službenom glasniku Opštine Drvar”.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Javna ustanova „Centar za socijalni rad Drvar”

Drvar

Broj: 01/25

Drvar, 23.01.2025.. godine

v.d. Direktor
Srećko Divković s.r.

OPŠTINSKI NAČELNIK

43.

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 12. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), načelnik Opštine Drvar donosi

RJEŠENJE

o imenovanju koordinatora

I

Imenuje se MARKO BOSNIĆ za koordinatora na EU projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na Oglasnoj tabli Opštine Drvar i u „Službenom glasniku Opštine Drvar“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načelnik

Broj: 02-04-376-1/25

Drvar, 03.02.2025.. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

44.

Na osnovu člana 49. Statuta Opštine Drvar – Prečišćen tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinski načelnik donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Drugostepene komisije

Član 1.

Imenuje se Drugostepena komisija za riješavanje prigovora korisnika stambenog zbrinjavanja po EU projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, u sastavu:

1. Vanja Krneta, predstavnik ispred Opštine Drvar – predsjednik,
2. Nikola Tadić, predstavnik ispred Mjesne zajednice – član i
3. Željko Papak, predstavnik ispred nevladine organizacije - član

Član 2.

Zadatak Komisije je da riješi prigovore korisnika stambenog zbrinjavanja po EU projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Prilikom izvšenja datog zadatka Komisija sastavlja zapisnik. Zapisnik se mora dostaviti svim korisnicima/učesnicima sa obavještenjem.

Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije.

Član 4.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u "Službenom glasniku Opštine Drvar" i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načelnik

Broj: 02-04-376-3/25

Drvar, 04.02.2025.. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.
[str. 31]

45.

Na osnovu člana 49. Statuta Opštine Drvar – Prečišćen tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinski načelnik donosi

RJEŠENJE

o imenovanje Prvostepene komisije

Član 1.

Imenuje se Prvostepena komisija za odabir korisnika stambenog zbrinjavanja po EU projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, u sastavu:

1. Dobrila Bosnić, predstavnik ispred Opštine Drvar – predsjednik,
2. Miroslav Trninić, predstavnik ispred Mjesne zajednice – član i
3. Miloš Bauk, predstavnik ispred nevladine organizacije - član

Član 2.

Zadatak Komisije je da izvrši odabir korisnika stambenog zbrinjavanja po EU projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Prilikom izvšenja datog zadatka Komisija sastavlja zapisnik, sa predloženom rang-listom korisnika stambenog zbrinjavanja. Zapisnik se mora dostaviti svim korisnicima/učesnicima sa obavještenjem i ostavljenim zakonskim rokom na prigovor. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u "Službenom glasniku Opštine Drvar" i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načelnik

Broj: 02-04-376-2/25

Drvar, 04.02.2025.. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK

Dušica Runić s.r.

[str. 32]

46.

Na osnovu člana 49. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) Opštinski načelnik donosi

RJEŠENJE

o imenovanju osobe za obradu prijava i komunikaciju sa korisnicima

Član 1.

Imenuje se Bojan Ždrnja, kao osoba za obradu prijava i komunikaciju sa korisnicima, po EU projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini.

Član 2.

Zadatak imenovanog iz člana 1. ovog Rješenja je da po Javnom pozivu koji su raspisali Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), obrađuje prijave i komunicira sa korisnicima.

Član 3.

Prilikom izvršenja datog zadatka, po pregledanoj prijavi korisnika istu treba spakovati u kovertu sa naznakom za: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PROJEKT ZA OPORAVAK OD POPLAVA (Prvostepenu komisiju imenovanu Rješenjem, broj: 02-04-376-2/25) – NE OTVARATI“.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načelnik

Broj: 02-04-376-5/25

Drvar, 10.02.2025.. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK

Dušica Runić s.r.

[str. 33]

47.

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 12. Statuta Opštine Drvar – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) i člana 5. Instrukcije opštinama/gradovima o provođenju projekta obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika, broj: 01-41-1-1340-11/24 od 12.06.2024. godine, Opštinski načelnik donosi:

RJEŠENJE O IZMJENI

Rješenja o imenovanju Komisije za odabir prioritetnog korisnika za obnovu i rekonstrukciju stambene jedinice u cilju povratka na područje opštine Drvar

I

U Rješenju o imenovanju Komisije za odabir prioritetnog korisnika za obnovu i rekonstrukciju stambene jedinice u cilju povratka na područje opštine Drvar broj: 02-04-2515-28/24 od 16.01.2025. godine mijenja se u dijelu tačke I, stav 1. podtačka 1. i glasi:

„1. Miroslav Kristić, predsjednik“.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku Opštine Drvar" i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Obrazloženje

Prilikom rada Komisije za odabir prioritetnog korisnika za obnovu i rekonstrukciju stambene jedinice u cilju povratka na područje opštine Drvar imenovane Rješenjem broj: 02-04-2515-28/24 od 16.01.2025. godine nutvrđeno je da je Željko Papak, predsjednik navedene Komisije u bliskom rodbinskom srodstvu sa Jovanom Kecman, koja je aplicirala na Javni poziv, te iz tog razloga se pristupilo izmjeni Rješenja broj: 02-04-2515-28/24, te je odlučeno kao u tački I dispozitiva ovog Rješenja.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načelnik

Broj: 02-04-2515-3124

Drvar, 10.02.2025.. godine

OPŠTINSKI NAČELNIK

Dušica Runić s.r.

[str. 34]

48.

Na osnovu člana 9. stav 3. Odluke o utvrđivanju uslova za davanje u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija broj:01-02-2956-1/06 od 21.07.2006. godine, Opštinski načelnik, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za provođenje Konkursa za stavljanje u promet poslovnog prostora u ul. Titova 103, radi davanja pod zakup

I

Imenuje se Komisija za provođenje Konkursa za stavljanje u promet radi davanja pod zakup poslovnog prostora u ul. Titova 103, bivši "Kluz" u zgradi tzv. Uglovnica koji je u vlasništvu Opštine Drvar i to:

Bosnić Andreja, predsjednik Komisije,

Maja Pilipović,zamjenik

Aleksa Radujko, član

Boban Karanović, zamjenik i

Dragoslav Popović, član

Ranko Materić , zamjenik

II

Komisija iz tačke I za stavljanje u promet radi zakupa poslovnog prostora, treba da obiđe poslobvnog prostora u ul. Titova 103. i utvrdi površinu i stanje istog, objavi Konkurs na oglasnoj tabli Opštine Drvar i radio stanici Drvar, izvršiće otvaranje prijava na Konkurs, utvrditi validnost istih, rangirati prema kriterijumima iz Konkursa i o svemu sačiniti zapisnik na osnovu koga će Opštinski načelnik sa najpovoljnijim ponuđačem sačiniti ugovor o zakupu , a u skladu sa gore navedenom odlukom.

III

Komisija će zapisnik sa rezultatima Konkursa dostaviti opštinskom načelniku na dalji zakonski postupak, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaključivanja Konkursa.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

Opština Drvar

Opštinski načelnik

Broj: 02-04-376/25

Drvar, 10.02.2025.. godin

OPŠTINSKI NAČELNIK
Dušica Runić s.r.

[str. 35]

AKTI DRUGIH ORGANA – USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

49.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud u Livnu u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 16. Tarifni broj 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi, na osnovu člana IV.C.3.10. (4) i člana IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 28.11.2024. godine, donio je:

PRESUDU

Utvrđuje se da član 16. Tarifni broj 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Opštine Drvar“, br.: 3/18, 4/18 i 4/23), u vrijeme važenja, nije bio u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH“ i “ Službenom glasniku Opštine Drvar“.

Obrazloženje

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Kantonalni sud u Livnu (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podneskom od 20.12.2023.godine, a koji je preciziran 1.2.2024. godine, predočio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitanje u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 16. Tarifni broj 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (u daljem tekstu: osporena odredba Odluke, odnosno osporena Odluka).

2. Stranke u postupku

U skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), stranke u postupku u ovom ustavnosudskom predmetu su: podnosilac zahtjeva, JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug, Pogon Livno, Poslovnica Elektro Drvar, Drugostepeno žalbeno vijeće Opštine Drvar, kao stranke u sudskom postupku pred podnosiocem zahtjeva, te Opštinsko vijeće Drvar, kao donosilac osporene odredbe Odluke.

[str. 36]

3. Bitni navodi zahtjeva

Prema navodima zahtjeva, pred podnosiocem zahtjeva je u toku upravni spor broj: 10 0 U 005704 22 U, pokrenut po tužbi JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug Pogon Livno, poslovnica Elektro Drvar, protiv Rješenja Drugostepenog žalbenog vijeća Opštine Drvar, broj: UP: II-01-02-2-1/22 od 21.3.2022. godine, u upravnoj stvari razreza komunalne takse za 2021. godinu. Navedenim Rješenjem je odbijena žalba tužioca izjavljena protiv prvostepenog Rješenja Službe za imovinsko pravne i geodetske poslove Opštine Drvar broj: UP: 04-19-5-336-6/21 od 8.2.2022. godine, kao neosnovana.

Podnosilac zahtjeva navodi da su osporenom Odlukom, propisane komunalne takse, njihova visina i način plaćanja na području Opštine Drvar. Odlukom je kao jedini kriterij za naplatu komunalne takse za korišćenje uređaja za prenos i isporuku električne energije propisana djelatnost obaveznika, te se stoga osnovanim postavlja pitanje da li se radi o parafiskalnom nametu kojim se periodično zahvata u imovinu obaveznika te komunalne takse.

Prema mišljenju podnosioca zahtjeva osporena odredba Odluke nije u skladu sa članom II.A.2.(1) c) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano da sva lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine uživaju pravo na jednakost pred zakonom i pravo na imovinu.

Propisivanje vrste i visine komunalne takse od strane jedinica lokalne samouprave mora biti u skladu sa zakonom koji je donesen na državnom ili federalnom nivou, kojim zakonom je potrebno uvesti parametre za utvrđivanje iznosa komunalne takse i ovlastiti jedinice lokalne samouprave da na osnovu tih parametara utvrđuju visinu za iste. U svakom slučaju to ne bi smio biti porez, taksa ili naknada za korišćenje sredstava za rad i to posebno onih sredstava za rad koji građanima osiguravaju elementarne uslove za civilizovan život. Navodi da se osporena odredba Odluke odnosi na privredna društva koja obavljaju djelatnost od izuzetnog javnog interesa i značaja bez kojih normalan život ne može funkcionisati, a to je djelatnost iz oblasti snadbijevanja električnom energijom.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, podnosilac zahtjeva predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će se utvrditi da osporena odredba Odluke nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-2/24 dana 29.2.2024. godine, a u skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatražio od JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug, Pogon Livno, Poslovnica Elektro Drvar, Drugostepenog žalbenog vijeća Opštine Drvar i Opštinskog vijeća Drvar, da kao stranke u ovom ustavnosudskom postupku dostave odgovore na navode iz predmetnog zahtjeva.

4.1. JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, DP – Jug, Pogon Livno, Poslovnica Elektro Drvar u dostavljenom odgovoru navodi da komunalna taksa određena Odlukom, predstavlja godišnju naknadu za korišćenje uređaja i opreme koji služe za obavljanje registrovane djelatnosti i čija visina je određena [str. 37] po uređaju (trafostanici). Kao takva ona gubi karakter komunalne takse koju pravni subjekti plaćaju državnim organima za pružanje neke usluge i poprima karakter parafiskalnog nameta, koji je usmjeren samo na privredna društva koja vrše tačno određenu djelatnost, u ovom slučaju pružanje usluga isporuke električne energije. Vrsta djelatnosti ne može biti kriterij za propisivanje vrste i visine komunalne takse, jer je kako to navode, korišćenje tog kriterija protivno ustavnoj garanciji prava na jednakost pred zakonom propisanoj članom II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar je pravno lice koje se bavi pružanjem usluga isporuke električne energije, vršeći pri tome djelatnost od posebnog društvenog interesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. U odnosu na ostvareni profit oporezuje se posebnim federalnim propisima, a obaveznik je i plaćanja naknada za korišćenje dozvola za obavljanje djelatnosti isporuke električne energije prema Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Visina utvrđene takse na godišnjem nivou ne može biti različito utvrđena za korišćenje svakog pojedinog uređaja, kako je to propisano osporenom odredbom Odluke, a bez navođenja kriterija na osnovu kojih su ti iznosi određeni.

Napominju da postoje velike razlike u visini komunalnih naknada (taksi) koje jedinice lokalne samouprave u godišnjem iznosu određuju za JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar. Takođe, smatraju da jedinice lokalne samouprave zloupotrebljavaju ovlašćenja data Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09), jer pojedine opštine putem komunalnih naknada povećavaju prihode i popunjavaju praznine u opštinskim budžetima određujući enormno visoke iznose naknada koje privredni subjekti nisu u mogućnosti plaćati jer premašuju njihove prihode ostvarene u tim opštinama.

4.2. Drugostepeno žalbeno vijeće Opštine Drvar je dostavilo traženi odgovor u kojem navode da je Opštinsko vijeće Drvar na nastavku 18. sjednice održane 5.9.2023. godine donijelo novu Odluku o komunalnim taksama Opštine Drvar koja je objavljena u “Službenom glasniku Opštine Drvar“, broj: 6/23, u kojoj je u članu 16. propisano da stupanjem na snagu te Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Opštine Drvar“, br.: 3/18, 4/18 i 4/23), dakle osporena Odluka. Imajući u vidu navedeno, predlažu da Ustavni sud Federacije donese rješenje kojim će obustaviti postupak po predočenom ustavnom pitanju podnosioca zahtjeva.

4.3. Opštinsko vijeće Drvar nije dostavilo traženi odgovor.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član III. 1. b), c) i f)

U isključivoj su nadležnosti Federacije:

b) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korišćenja zemljišta na federalnom nivou,

c) donošenje propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalna politika Federacije,

f) utvrđivanje enrgetske politike, uključujući raspodjelu između kantona, te osiguranje i održavanje potrebne infrastrukture,

Član IV.C.3.10. (4)

[str. 38]

Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u toku postupka pred tim sudom.

Član IV.C.3.11.

Kad Vrhovni sud, ili kantonalni sud, u toku postupka koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit će postupak i predočiti predmet Ustavnom sudu u skladu sa članom IV. C. 10. (3).

B. Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH”, broj: 60/23)

Član 1.

(Predmet zakona)

(1) Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i provođenja energetske politike i planiranja razvoja, akti kojima se utvrđuje i na osnovu kojih se provodi energetska politika i planiranje energetskog razvoja, opredjeljenje za korišćenje obnovljivih izvora energije i ostvarivanje energijske efikasnosti, organizacija i funkcionisanje regulatornog tijela te osnovna pitanja obavljanja i regulisanja energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Ovim zakonom uređuju se pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve energetske djelatnosti ili koja su vezana za više oblika energije, pri čemu se pitanja vezana za sektore električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, toplotne energije, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti uređuju posebnim zakonima.

Član 2. stav 1. tač. a), d) i g)

(1) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) "Energetski subjekat" označava pravno ili fizičko lice koje obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti.

d) "Energetski sistem" je elektroenergetski sistem, sistem prirodnog gasa, nafte ili derivata nafte ili toplotni sistem, koji se sastoji od energetskih objekata međusobno povezanih tako da čine jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu.

g) "Mrežni sistem" označava dio energetskog sistema koji se koristi za transport ili distribuciju električne energije, prirodnog gasa, nafte ili toplotne energije.

Član 3. tač. a), b), c), d), e) i l)

Energetska politika Federacije obuhvata mjere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja sljedećih dugoročnih ciljeva:

a) pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdijevanje energijom i energentima,

b) dugoročno uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora,

c) konkurentnost na tržištu energije zasnovanom na principima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti,

[str. 39]

d) zaštita krajnjih kupaca,

e) zaštita prava i interesa energetskih subjekata,

l) povezivanje energetskog sistema Federacije sa drugim energetskim sistemima.

Član 13. stav (1) tač. a), b) i d) i stav (2)

(1) Energetskim djelatnostima u smislu ovog zakona smatraju se:

a) proizvodnja električne energije,

b) distribucija električne energije,

d) snabdijevanje električnom energijom,

(2) Posebnim zakonima kojima se uređuju sektori električne energije, obnovljivih izvora energije, prirodnog gasa, naftnih derivata i toplotne energije detaljno se propisuju energetske djelatnosti u svakom sektoru.

Član 16.

(1) Energetskom subjektu koji obavlja djelatnost u sektoru električne energije i prirodnog gasa može se nametnuti obaveza pružanja javne usluge koja se može odnositi na sigurnost, uključujući sigurnost snabdijevanja, redovnost, kvalitet i cijenu isporuke te zaštitu okoliša, uključujući energijsku efikasnost, energiju iz obnovljivih izvora i zaštitu klime.

(2) Obaveza javne usluge nameće se u cilju zaštite potrošača, obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja, zaštite okoliša ili stvaranja jednakih uslova za konkurenciju.

(3) Obaveza javne usluge mora biti jasno definisana, transparentna, nediskriminacijska i provjerljiva te mora garantovati jednakost pristupa kupcima.

(4) Posebnim zakonima kojima se uređuju oblasti električne energije i prirodnog gasa detaljno se uređuju pitanja vezana za pružanje javne usluge.

Član 18. stav (1)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je regulatorno tijelo koje reguliše i nadzire tržišta električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata i toplotne energije u Federaciji, na principima nepristrasnosti, transparentnosti, pravičnosti, nediskriminacije, konkurentnosti, nezavisnosti i zaštite učesnika na tržištu, u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju sektori električne energije, obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti, prirodnog gasa, naftnih derivata i toplotne energije.

B. Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 60/23)

Član 1.

(Predmet zakona)

[str. 40]

Ovim zakonom uređuju se elektroenergetska politika i planiranje, elektroenergetske djelatnosti, dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti, regulisanje elektroenergetskih djelatnosti, proizvodnja električne energije, izgradnja elektrana, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovina električnom energijom, skladištenje energije, krajnji kupci, agregacija distribuiranih resursa, elektromobilnost, sigurnost snabdijevanja, izgradnja, rekonstrukcija, korišćenje i održavanje elektroenergetskih objekata, upravni nadzor i regulatorno nadgledanje i kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.

(Ciljevi elektroenergetske politike)

Osnovni ciljevi ostvarivanja elektroenergetske politike su:

a) obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja električnom energijom kupaca po definisanim standardima kvaliteta i pristupačnim cijenama,

b) obezbjeđenje sigurnog, pouzdanog i efikasnog rada, održavanja i razvoja distributivnog sistema električne energije i pružanje propisanog kvaliteta usluga distribucije električne energije,

c) efikasna regulacija elektroenergetskih djelatnosti,

d) zaštita prava i interesa korisnika mreže, uključujući pravo pristupa mreži, sigurnost i kvalitet snabdijevanja, dostupnost i priuštivost električne energije,

e) razvoj tržišta električne energije,

f) obezbjeđenje efikasnog razdvajanja operatora distributivnog sistema i obezbjeđenje njegove nezavisnosti od drugih elektroenergetskih djelatnosti,

g) obezbjeđenje uslova za nesmetano izvršavanje obaveza javne usluge,

h) stvaranje uslova za investicije u elektroenergetskom sektoru,

i) obezbjeđenje dugoročne uravnoteženosti razvoja elektroenergetskog sektora i energetskog sektora u cjelini,

j) povezivanje sa regionalnim tržištima,

k) promovisanje održivog razvoja elektroenergetskog sektora, uz očuvanje okoliša,

l) usklađivanje razvoja elektroenergetskog sektora sa energetskom i ekonomskom politikom Federacije,

m) racionalno i ekonomično korišćenje električne energije i zaštita okoliša,

n) usklađivanje sa propisima Evropske unije radi uspostavljanja pravnog i institucionalnog okvira u skladu sa pravnim naslijeđem Evropske unije.

Član 3.

(Principi)

Ovaj zakon se zasniva na principima nediskriminacije, pravičnosti, transparentnosti, tržišne konkurencije, regulisanog pristupa treće strane, slobode kretanja robe i slobode pružanja usluga, zaštite prava krajnjih kupaca i drugih učesnika na tržištu, javnog interesa i zaštite okoliša, te slobode izbora snabdjevača električnom energijom.

Član 4.

(Opšti interes Federacije)

[str. 41]

(1) Sigurno snabdijevanje električnom energijom po pristupačnim cijenama je od opšteg interesa za Federaciju.

(2) Obezbjeđenje i isporuka dovoljnih količina električne energije potrebne za život i rad građana, te poslovanje i razvoj privrednih i društvenih subjekata, na siguran, pouzdan i kvalitetan način su od opšteg interesa za Federaciju.

(3) U cilju ostvarivanja opšteg interesa iz stavova (1) i (2) ovog člana, elektroenergetski subjekti su dužni prvenstveno obezbijediti dovoljne količine električne energije koja je potrebna za život i rad građana, te poslovanje i razvoj privrednih i drugih subjekata, zadovoljavajući pri tome kriterije ekonomičnosti isporuke.

Član 5. stav (1)

(Odnos sa drugim zakonima)

(1) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuju oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti, prostornog planiranja i korišćenja zemljišta, građenja, trgovine, zaštite potrošača, zaštite okoliša i koncesija.

Član 6. stav 1. tač. c), e), g) i r) i stav (2)

(Definicije izraza)

(1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

c) "Direktni vod" označava elektroenergetski vod koji povezuje izolovani objekat proizvođača električne energije sa krajnjim kupcem čiji objekat nije priključen na prenosni ili distributivni sistem;

e) "Distribucija" je prenošenje električne energije kroz distributivne sisteme srednjeg i niskog napona sa ciljem njene isporuke kupcima i preuzimanja distribuisane proizvodnje, ali ne uključuje snabdijevanje električnom energijom;

g) "Distributivna mreža" označava funkcionalno povezan skup elektroenergetskih objekata koga čine elektroenergetski vodovi, transformatorske stanice i razvodna postrojenja srednjeg i niskog napona sa pripadajućom opremom i uređajima;

r) "Javno snabdijevanje" znači javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstva, malih kupaca i krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja, pod uslovima propisanim ovim zakonom;

(2) Izrazi koji nisu definisani odredbama ovog zakona imaju značenja koja su utvrđena zakonima kojim se uređuju pojedine oblasti energetike.

G. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22)

Član 13. stav 1. tačka c) i stav 4.

Učešće jedinica lokalne samouprave u ostalim javnim prihodima

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi:

[str. 42]

c) naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave;

Opštinska vijeća donose propise kojima se utvrđuje visina naknada po osnovi korišćenja i uređenja zemljišta, kao i visina drugih naknada, novčanih kazni i taksi u njihovoj nadležnosti.

D. Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi

("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 3/18)

Član 1.

Ovom Odlukom propisuju se komunalne takse, njihova visina i način plaćanja na području opštine Drvar (u daljem tekstu: Opština).

Član 2. stav 1. i 2.

Komunalne takse plaćaju se za korišćenje predmeta, prostora ili pružanje usluga za čije korišćenje je propisano plaćanje komunalne takse.

Obaveznik takse je fizičko ili pravno lice, kao i građanin koji koristi predmet, prostor ili pruža uslugu za čije korišćenje je propisano plaćanje komunalne takse. Ako za istu taksu postoje dva ili više obaveznik, njihova obaveza je solidarna.

Član 3.

Takse propisane ovom Odlukom predstavljaju prihod Opštine, a uplaćuju se na račun javnih prihoda opštinskog budžeta u skladu sa odredbama poglavlja IV tačka 17.1 Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br.: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15, 73/15 i 96/15).

Član 4. stav 1. tačka 14.

Komunalne takse propisuju se i plaćaju za:

14. korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije

Član 6. stav 1.

Plaćanje komunalnih taksi vrši se po Tarifi komunalnih taksi (u daljem tekstu: Tarifa), utvrđenoj članom 16. Odluke.

Član 9. stav 2.

Komunalne takse iz člana 4. stav 1. tačka: 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. i 14. ove Odluke razrezuje nadležni opštinski organ uprave.

Član 15. stav 1.

U postupku utvrđivanja visine komunalne takse na području opštine Drvar kao opšti kriteriji uzimaju se:

1. Površina prostora po m2 koja se koristi,
2. Zona u kojoj se koriste predmeti, prostori ili pružaju usluge,
3. Dužina trase instalacija po dužnom metru,
4. Broj stubova, trafoa, objekata i uređaja baznih stanica, antena, prijemnika, odašiljača, uređaja za isporuku električne energije i dr. i
5. Vrsta poslovne aktivnosti.

Član 16.

TARIFNI BROJ 11. (Korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije)

– osporena odredba

Redni broj	Opis djelatnosti	Vijednost takse KM Zona I	Zona II
1.	Trafo stanice 110/35/10 kV	30.000,00	
2.	Trafo stanice 110/20/35 kV	25.000,00	
3.	Trafo stanice 110/20/10 kV	20.000,00	
4.	Trafo stanice 35/10/0,4 kV	5.000,00	
5.	Trafo stanice 10/20/0,4 kV	1.000,00	
6.	Stubne trafo stanice	500,00	

Takse iz ovog Tarifnog broja obračunavaju se na godišnjem nivou po komadu bez obzira na zonu u kojoj su postavljeni.

Đ. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi

(“Službeni glasnik Opštine Drvar”, broj: 4/18)

Član 1.

U Odluci o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 3/18), u članu 2. u stavu 2. iza riječi: „pravno lice“ interpunkcijski znak [str. 44] zarez i riječi: „kao i građanin“ se brišu.

Član 4.

U članu 9. u stavu 2. iza riječi „razrezuje“ dodaju se riječi: „i naplaćuje“.

Član 7.

U članu 15. u stavu 1. tačke 3. i 4. se mijenjaju i glase:

„3. Dužina trase nadzemnih i podzemnih kablovskih instalacija iz člana 5. stav 1. alineja 9. po metru dužnom (m),

4. Broj uređaja iz člana 5. stav 1. alineje: 10,11,12. i 13.“.

Član 8. stav 3.

TARIFNI BROJ 11 (Korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije) mijenja se i glasi:

„TARIFNI BROJ 11 (Korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije)

Redni broj	Opis djelatnosti	Vijednost takse KM Zona I	Zona II
1.	Trafo stanice 110/35/10 kV	30.000,00	
2.	Trafo stanice 35/10/0,4 kV	5.000,00	
3.	Trafo stanice 10/20/0,4 kV	1.000,00	
4.	Stubna trafo stanica	500,00	

Takse iz ovog Tarifnog broja plaćaju se na godišnjem nivou, po komadu, bez obzira na zonu u kojoj su postavljene.“

E. Autentično tumačenje odredbi člana 4. stav 1. tačka 14. i Tarifnog broja 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Opštine Drvar”, br.: 3/18 i 4/18)

(“Službeni glasnik Opštine Drvar”, broj: 4/23)

1. Uslijed postojanja nejasnoća u primjeni odredbe člana 4. stav 1. tačka 14., Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 3/18 i 4/18), a koja glasi:

- „korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije“ [str. 45] pod upotrebljenim jezičkim izrazom „isporuka“ podrazumijeva se i prenos električne energije.

2. Nejasnoća u dijelu naziva u vezi upotrebljenog jezičkog izraza „isporuka“ u Tarifnom broju 11. Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih (“Službeni glasnik Opštine Drvar”, broj: 3/18 i 4/18) podrazumijeva i prenos električne energije.

3. Ovo Autentično tumačenje predstavlja integralni dio teksta Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Opštine Drvar”, broj: 3/18 i 4/18) i primjenjuje se i važi od dana primjene Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (“Službeni glasnik Opštine Drvar”, broj: 3/18 i 4/18), a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

6. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije

Presude br.: U-17/20 od 13.10.2021. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/21), U-9/23 od 12.3.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/24), U-24/23 od 23.10.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 95/24), U-37/23 od 23.10.2024 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 98/24), U-41/23 od 23.10.2024 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 99/24), U-49/23 od 23.10.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 98/24) i dr.

7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Nakon analize zahtjeva i odgovora na zahtjev, osporenih i sa njima povezanih odredbi osporene Odluke, na osnovu relevantnog prava i ustavnosudske prakse Ustavnog suda Federacije, utvrđeno je kako slijedi.

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je ovlašćen za predočavanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu Federacije.

Analizom izloženih činjenica i predloženih dokaza u spisu ovog ustavnosudskog predmeta može se utvrditi, da se postavljeno ustavno pitanje pojavilo kao prethodno pitanje u upravnom sporu pomenutom u tački 3. obrazloženja ove presude. Podnosilac zahtjeva osporenu odredbu Odluke osporava sa aspekta povrede člana II. A 2. (1) c) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (pravo na jednakost pred zakonom i pravo na imovinu).

U toku postupka utvrđeno je, da je osporena odredba Odluke, a i cijela Odluka, prestala da se primjenjuje stupanjem na snagu Odluke o komunalnim taksama Opštine Drvar ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 6/23). Imajući u vidu naprijed navedeno, a s obzirom na postavljeno ustavno pitanje od strane podnosioca zahtjeva, potrebno je razmotriti da li je osporena odredba Odluke u vrijeme važenja bila u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo iz razloga što se u konkretnom slučaju radi o naplati komunalne takse za 2021. godinu, a osporena Odluka je prestala da se primjenjuje osmog dana od dana objavljivanja Odluke o komunalnim taksama Opštine Drvar, odnosno 22.9.2023. godine.

Odredbama člana 4. stav 1. tačka 14. osporene Odluke propisano je da se komunalne takse propisuju i plaćaju za korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije. Navedene odredbe su praćene odgovarajućim tarifnim brojem, odnosno osporenom odredbom Odluke, kojom se utvrđuje visina te takse i to, za [str. 46] korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije (trafo stanice), utvrđena na godišnjoj osnovi, prema jačini trafo stanice, po komadu, bez obzira na zonu u kojoj su postavljene.

Evidentno je da ovako propisana novčana obaveza nema ona svojstva koja u finansijskoj teoriji bitno određuju taksu: sa jedne strane kao jednokratno plaćanje koje predstavlja novčani ekvivalent za usluge koje fizičkim ili pravnim licima čine državni organ ili druga javnopravna tijela, te s druge strane kao javni prihod koji se naplaćuje ne zato da pokrije opšte državne rashode, nego da posluži da se podmire troškovi prouzrokovani radnjom javnih organa prilikom pružanja konkretnih usluga zainteresovanim licima, u ovom slučaju privrednim subjektima. Naprotiv, novčana obaveza propisana osporenim odredbama je periodična i plaća se godišnje, te pritom ne služi kao novčana nadoknada za konkretnu uslugu pruženu od organa vlasti, već predstavlja budžetski prihod opšte namjene, odnosno prihod opštine kako je to i propisano članom 3. osporene Odluke. Jasno je dakle, da se ovdje radi o javnom prihodu odnosno davanju koje ima karakteristike koje ga u finansijskoj teoriji bitno određuju kao porez.

Iz toga jasno proističe da su obilježja ovog novčanog davanja (godišnje zahvatanje u imovinu, odnosno, u ovom slučaju, u dohodak privrednih subjekata) takva, da se pod nominacijom komunalne takse zapravo krije neovlašćeno uvođenje parafiskalnog nameta za korišćenje uređaja, opreme i instalacija koje služe za obavljanje registrovane djelatnosti tih privrednih subjekata. Međutim, kako je to Ustavni sud Federacije već ranije utvrdio, za razrez i naplatu takvog nameta (de facto poreza) nema zakonskog osnova.

Uvođenje takvog poreza, u okviru jedinstvene ekonomske i fiskalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine, moguće je samo zakonom koji bi donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, što jasno proističe iz odredbi člana III.1. b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovim preciznim ustavnim odredbama, Federacija Bosne i Hercegovine isključivo je nadležna za utvrđivanje ekonomske politike, a uz to, i fiskalne politike kao jednog od osnovnih i najefikasnijih sredstava ekonomske politike, što nedvosmisleno ukazuje na volju ustavotvorca da se na nivou Federacije utvrđuje jedinstvena ekonomska i fiskalna politika, na koju ne mogu uticati niži nivoi vlasti.

Stoga Ustavni sud Federacije smatra da je Opštinsko vijeće Drvar, kao donosilac osporene Odluke, propisujući godišnju obavezu plaćanja komunalne takse za „korišćenje uređaja za pružanje usluga isporuke električne energije“, ušlo u nedozvoljenu sferu oporezivanja stalnih materijalnih sredstava za rad privrednih subjekata i na taj način prekoračilo svoja ovlašćenja, postupivši suprotno odredbama iz člana III.1.b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na karakter zahtjeva u ovom konkretnom ustavnosudskom predmetu, treba dodati i to, da je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u isključivoj nadležnosti Federacije i utvrđivanje „energetske politike, uključujući raspodjelu između kantona, te osiguranje i održavanje potrebne infrastrukture“, pri čemu se izraz „potrebne infrastrukture“, dakako, odnosi i na uređaje i instalacije za distribuciju električne energije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.

Tome u prilog veoma određeno i jasno govori i odredba člana 1. Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/23) koja, uz ostalo, propisuje da se tim zakonom uređuju: „sigurnost snabdijevanja, izgradnja, rekonstrukcija, korišćenje i održavanje elektroenergetskih objekata, upravni nadzor i regulatorno nadgledanje i kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Ova zakonska odredba očigledno i logično slijedi gore navedenu ustavnu odredbu, jer se radi o djelatnostima čije obavljanje iziskuje razmještanje ogromnog broja uređaja i instalacija na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi ti uređaji, uključujući nadzemne i podzemne instalacije, uvezani u jedinstven sistem. Tako [str. 47] složen sistem, neophodan za normalan život građana Federacije Bosne i Hercegovine, nužno nadilazi kantonalne i opštinske granice i iziskuje pravnu regulaciju sa višeg nivoa, u ovom slučaju federalnog, ali i državnog. Da bi taj sistem bio u stanju kontinuirano ostvarivati svoju funkciju u skladu sa strogim zahtjevima propisanim domaćim i međunarodnim pravnim i tehničkim standardima, on mora biti iznad, odnosno izvan partikularne pravne regulacije na nivou jedinica lokalne samouprave, izuzev onih propisa koji se neposredno odnose na pribavljanje dozvola za građenje elektroenergetskih objekata na lokalnom zemljištu.

Treba međutim istaći da gore navedena ustavna odredba govori o energetskoj politici uopšte, pa se tako i izraz „potrebna infrastruktura“ ne odnosi samo na uređaje i instalacije za prenos i distribuciju električne energije, već i na uređaje za prenos i distribuciju drugih oblika energije. To nadalje znači, da utvrđena neustavnost u pogledu komunalnih taksi iza kojih se krije neovlašćeno oporezivanje postrojenja, uređaja i opreme, te nadzemnih i podzemnih instalacija u sferi prenosa i distribucije električne energije, stoji i kad je riječ o postrojenjima, uređajima i opremi, te nadzemnim i podzemnim instalacijama za prenos i distribuciju drugih oblika energije. No, kako Ustavni sud Federacije odlučuje u granicama zahtjeva, što je izričito propisano odredbom člana 13. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije, izrekom ove presude mogle su biti obuhvaćene samo odredbe označene u zahtjevu.

S tim u vezi, Ustavni sud Federacije podsjeća i na stanovište utvrđeno na konsultativnom sastanku od 13.10.2021. godine, a povodom sve učestalijeg propisivanja opštinskih komunalnih naknada i taksi za korišćenje uređaja, opreme i instalacija koje služe za snabdijevanje energijom, te pružanje telekomunikacijskih usluga kao što su PTT usluge, fiksna i mobilna telefonija, pristup internetu, kablovska televizija i tome slično. Tom je prilikom konstatovano „da se nametanjem ovakvih naknada koje se, u pravilu, naplaćuju po vrsti i komadu uređaja i opreme ili po dužini podzemnih i nadzemnih instalacija i to periodično, gubi karakter takse kao jednokratne naknade koju obaveznik plaća na ime neke usluge od strane državnog organa i poprima karakter parafiskalnog nameta kojim se periodično zahvata u imovinu odnosno dohodak obaveznika i to po stopi koja se utvrđuje proizvoljno, na bazi anticipiranog dohotka koji ostvaruju privredni subjekti. Uz to su predmet ovog svojevrsnog oporezivanja pod nominacijom takse, osnovna sredstva za rad privrednih subjekata, a za to, kako je gore već istaknuto nema zakonskog osnova. Upravo stoga je Ustavni sud Federacije u više svojih presuda zauzeo stanovište, da osnovna sredstva za rad

privrednih subjekata ne mogu biti predmetom oporezivanja kantonalnim zakonima, niti se mogu od strane jedinica lokalne samouprave propisivati komunalne takse i druge naknade, ukoliko za to ne postoji ovlašćenje u odgovarajućem zakonu Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine“.

Iz svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je u sastavu: potpredsjednik Suda prof.dr Edin Muminović i sudije Suda: Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Mirko Milićević, Branimir Orašanin, dr sc. Kata Senjak, Ajša Softić i mr sc. Alen Taletović.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Ustavni sud

Federacije Bosne i Hercegovine

Broj: U-2/24

Sarajevo, 27.12.2024. godine

PREDSJEDNICA UDTAVNOG SUDA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Aleksandra Martinović s.r.

[str. 48]

(prazna strana)

[str. 49]

SADRŽAJ

Akt	Strana
Akti Opštinskog vijeća	
40. Budžet Opštine Drvar za 2025. godinu	1
41. Odluka o izvršenju Budžeta opštine Drvar za 2025. godinu	10
42. Odluka o davanju prethodne sagalsnosti na Statut „Javne ustaone Centar za socijalni rad Drvar“	17
Akti Opštinskog načelnika	
43. Rješenje o imenovanju koordinatora	28
44. Rješenje o imenovanju Drugostepene Komisije	29
45. Rješenje o imenovanju Prvostepene Komisije	30
46. Rješenje o imenovanju osobe za obradu prijava i komunikaciju sa korisnicima	31
47. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za odabir prioritetnog korsinika za obnovu i rekonstrukcijiu stambene jedince u cilju povratka na području Opštine Drvar	32
48. Rješenje o imenovanju Komsiije za provođenje konkursa za stavljanje u promet poslovnog prostora u ulici Titova 103. radi davanja pod zakup	33
AKTI DRUGIH ORGANA – USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	
49. Presuda Usatvnog suda Federacije BiH, broj: U-2/24 od 17.12.2024. godine	34

IZDAVAČ: Stručna služba Opštinskog vijeća Drvar, Titova br. 1, telefon: 034/820-163, izlazi u skladu sa potrebama. Odgovorni urednik: sekretar Opštinskog vijeća. Pretplata se utvrđuje godišnje i iznosi 100,00 KM, a uplata se vrši unaprijed na žiro-račun Opštine Drvar, broj: 1549995000539591, kod INTESA SANPAOLO BANKE DRVAR, sa naznakom: Pretplata na „Službeni glasnik Opštine Drvar“, šifra Opštine: 027, vrsta prihoda: 722631

Web izdanje: http://www.opstinadrvar.net

[str. 50]

(prazna strana)